Dr. Rob van Eijk
Future of Privacy Forum

Leiden Legal Tech Program

Proportionality, Subsidiarity, and Privacy Aspects of Information Requests

Online, 3 September 2021

Universiteit Leiden
Leiden Centre of Data Science

FUTURE OF PRIVACY FORUM

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Onderwerpen voor vandaag

- Een definitie voor privacy
- Informatieverzoeken
- Privacyaspecten van informatieverzoeken
- Waaronder proportionaliteit en subsidiariteit
- E-Discovery
- E-Discovery Reference Model (EDRM)

Een definitie voor privacy [1]

„Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how and to what extent information about them is communicated.”

[Westin, 1967, p. 7]

Vraag: Maar wat betekent privacy nou vandaag de dag?

Bron: https://nos.nl/liveblog/2396127-te-vroeg-om-op-20-september-maatregelen-af-te-schaffen-unmute-us-acties-

Een definitie voor privacy [1]

„Privacy i … *stitutions to determ* … *at extent informati*

[Westin, 1

Vraag: M … **laag de dag?**

Ook gehandicapten- en thuiszorg willen weten of personeel gevaccineerd is

Ook de gehandicaptenzorg en de thuiszorg willen weten welke van de ongeveer 200.000 werknemers zijn gevaccineerd tegen covid-19 en welke niet. Kennis van de vaccinatiestatus is belangrijk voor een goede patiëntenzorg, zeggen twee grote brancheorganisaties in de thuiszorg en de zorg voor gehandicapten.

Gisteren riepen OMT-leden het kabinet op om de registratie van de vaccinatiestatus bij zorgpersoneel mogelijk te maken. Actiz, de koepel voor organisaties in de ouderenzorg, liet diezelfde dag al weten die oproep te ondersteunen omdat ook de ouderenzorg wil weten welke zorgmedewerkers wel en niet zijn gevaccineerd.

Werkgevers mogen nu van de privacywetgeving AVG zonder noodzaak niet vragen of registreren wie een coronaprik heeft gehad. Ze willen dat de politiek zich erover uitspreekt en desnoods de wet wijzigt.

Bron: https://nos.nl/liveblog/2396127-te-vroeg-om-op-20-september-maatregelen-af-te-schaffen-unmute-us-acties-

Een definitie voor privacy [2]

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene");

als **identificeerbaar** wordt beschouwd een natuurlijke persoon die **direct of indirect** kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

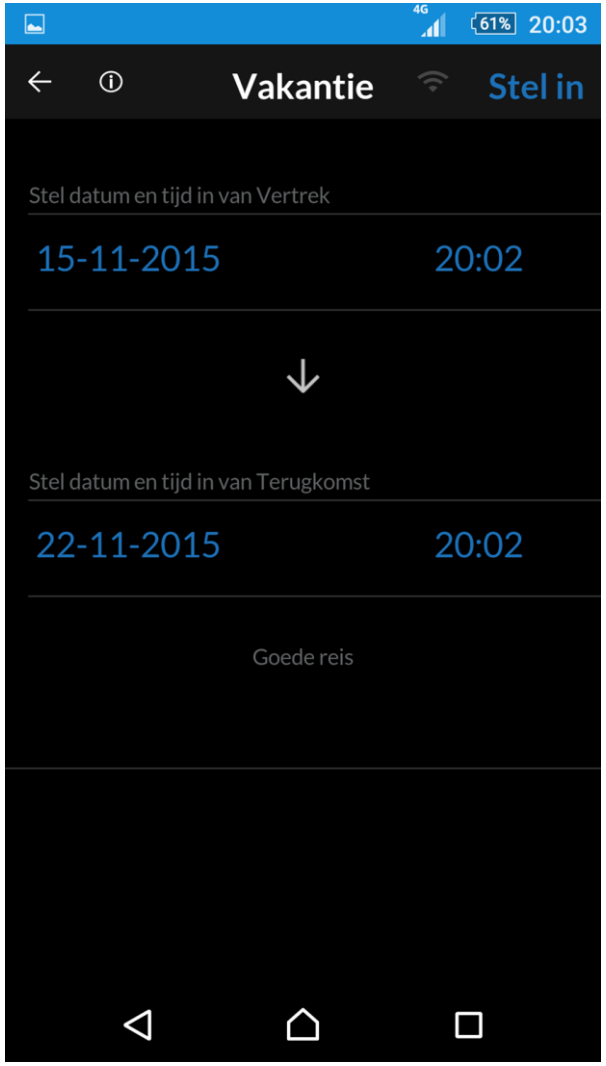
[Artikel 4(1) Algemene Verordening Gegevensbescherming]

Een definitie voor privacy [3]

Om te bepalen of een natuurlijke persoon identificeerbaar is, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een andere persoon om de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld selectietechnieken.

[Overweging 26 AVG]

Vraag: Persoonsgegevens?



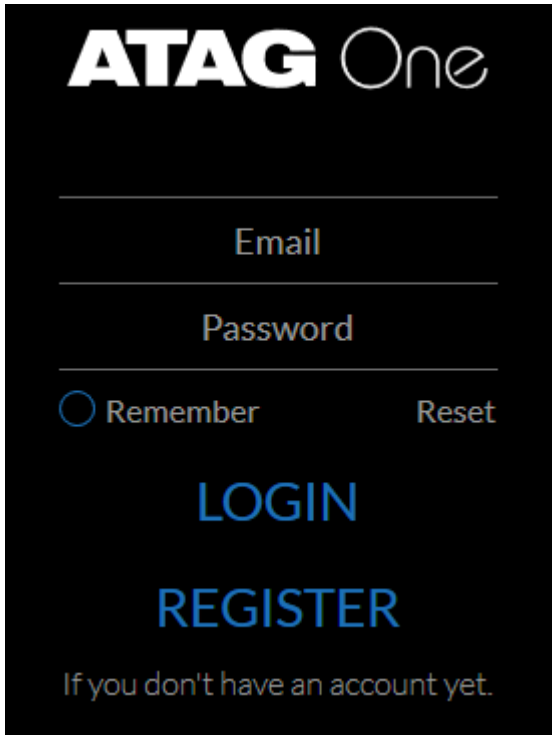
Meta data: data over data?

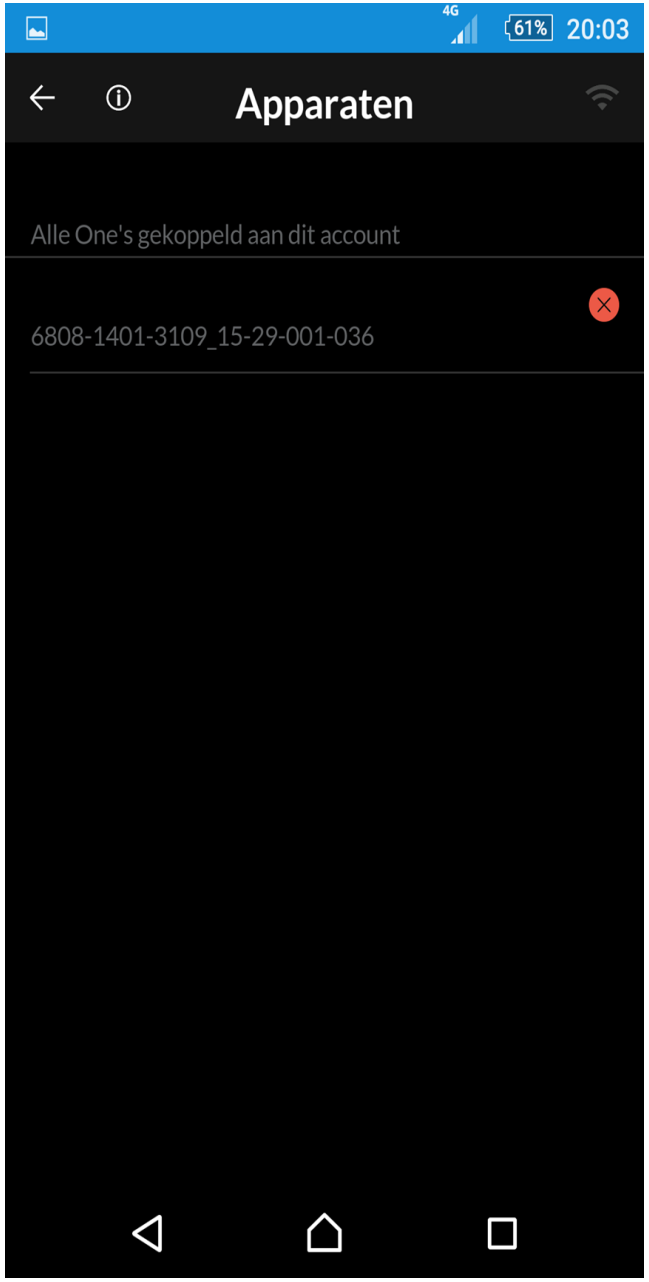
Device data:

- Type
- Heating capacity

Operational data:

- Date, time
- Burning hours
- Burning status
- Room temperature





Onderwerpen voor vandaag

- Een definitie voor privacy
- Informatieverzoeken
- Privacyaspecten van informatieverzoeken
- Waaronder proportionaliteit en subsidiariteit
- E-Discovery
- E-Discovery Reference Model (EDRM)

Soorten informatieverzoeken

- Wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten

So… …eken

• Wo… …tuur)

Wob-besluiten

Iedereen kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om informatie vragen op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat heet een Wob-verzoek. De AP neemt vervolgens een besluit om de gevraagde stukken wel of niet openbaar te maken. Op deze pagina vindt u de besluiten sinds 2019 waarbij de AP stukken openbaar heeft gemaakt.

Besluit van 11 januari 2021 (nr. z2020-19748)

Onderwerp: brief van gemeente Kampen aan AP.

- Wob-besluit 11 januari 2021
- Wob-stukken 11 januari 2021

Besluit van 14 december 2020 (z2020-15264)

Onderwerp: AVG-klacht over Prime Vision BV.

- Wob-besluit 14 december 2020
- Wob-stukken 14 december 2020

Besluit van 9 oktober 2020 (nr. z2020-13118)

Onderwerp: openbaarmaking van documenten bij beslissing op bezwaar AP van 23 juli 2020.

- Wob-besluit 9 oktober 2020
- Wob-stukken 9 oktober 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten

Wob-besluiten

Iedereen kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om informatie vragen op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat heet een Wob-verzoek. De AP neemt vervolgens een besluit om de gevraagde stukken wel of niet openbaar te maken. Op deze pagina vindt u de besluiten sinds 2019 waarbij de AP stukken openbaar heeft gemaakt.

Besluit van 11 januari 2021 (nr. z2020-19748)

Onderwerp: brief van gemeente Kampen aan AP.

- Wob-besluit 11 januari 2021

198 documenten over Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Verberg filters

Trefwoord		?
Periode van	DD-MM-JJJJ tot DD-MM-JJJJ	?
Onderwerp	Alle onderwerpen	
Ministerie	Alle ministeries	
Type	Alle documenten	?

Zoek

er 2020 (z2020-15264)

ision BV.

020 (nr. z2020-13118)

cumenten bij beslissing op

- Wob-stukken 9 oktober 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten

Wob-besluiten

Ieder
op gr
heet
gevra
de be

Bes

Onde

198 documenten over Wet openbaarheid van best

Trefwoord

Periode van DD-MM-JJJJ tot DD-

Onderwerp Alle onderwerpen

Ministerie Alle ministeries

Type Alle documenten

Zoek

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob Financiën

Besluit op een verzoek om informatie over de door de minister van Financiën verbeurde en betaalde dwangsommen in het kader van de ...

Wob-verzoek | 20-08-2021

Besluit op Wob-verzoek over de Wob-instructie waarover in de ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen

Besluit op een verzoek om informatie over de Wob-instructie waarover in de ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen. ...

Wob-verzoek | 14-07-2021

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob AZ

Besluit op een verzoek om informatie over de door het ministerie van Algemene Zaken (AZ) verbeurde en betaalde dwangsommen na het ...

Wob-verzoek | 01-07-2021

Besluit op Wob-verzoek over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken

Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet ...

Wob-verzoek | 30-06-2021

Wob-stukken 9 oktober 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten

Wob-besluiten

› Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob Financiën

Geachte heer [redacted].

In uw brief van 24 juli 2020 heeft u een aantal vragen met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer [redacted]. In deze brief voorzie ik u van de antwoorden.

Context

U vraagt om de situatie of context aan te geven waarin de gemeente de gegevens van de heer [redacted] heeft verstrekt aan (de raadsman van) de heer [redacted].
In twee brieven van de gemeente aan de heer [redacted] is de naam van de heer [redacted] genoemd. [redacted]
De naam van de heer [redacted] (en ook enkel de naam: "de heer [redacted]) is genoemd in de beschrijving van situaties en gebeurtenissen die mede de reden zijn geweest voor het [redacted]. Deze zijn onderdeel van [redacted], waarmee het relevant is om de naam te noemen.
Het betreft bovendien situaties en gebeurtenissen waarbij beiden, dus zowel de heer [redacted] als de heer [redacted] telkens aanwezig waren. Voor beiden zijn de situaties en gebeurtenissen derhalve bekend. Het noemen van de naam van de heer [redacted] is in deze geen nieuwe of onnodig verstrekte (privacy)gevoelige informatie voor de heer [redacted]. Het heeft ook geen enkel nadelig gevolg voor de heer [redacted].
Ook bij het niet noemen van de naam (anonimiseren) zou het voor de heer [redacted] door de specifieke beschrijving van de situaties en gebeurtenissen voldoende te herleiden zijn tot één persoon. Maar om elke twijfel hierover weg te nemen, [redacted], en om de hiervoor al genoemde redenen is er voor gekozen om de naam te noemen.
Het gaat mij vooralsnog iets te ver om u, zelfs als Autoriteit Persoonsgegevens, de beide brieven integraal ter hand te stellen. Deze gaan immers veel verder dan alleen de situaties en gebeurtenissen waarbij de heer [redacted] wordt genoemd.

So

• Wo

198 documenten over Wet openbaarheid va

Trefwoord

Periode van DD-MM-JJJJ t

Onderwerp Alle onderwerpen

Ministerie Alle ministeries

Type Alle documenten

Zoek

erbeurde en betaalde

e ministerraad van

inisterraad van 16 april

e Zaken (AZ) verbeurde

Wob-verzoeken

ob-verzoeken. Het

Wob-stukken 9 oktober 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten

Wob-besluiten

› Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob Financiën

Geachte heer [redacted]

In uw brief van 24 juli 2020 heeft u een aantal vragen met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer [redacted]. In deze brief voorzie ik u van de antwoorden.

Context

U vraagt om de situatie of context aan te geven waarin de gemeente de gegevens van de heer [redacted] heeft verstrekt aan (de raadsman van) de heer [redacted]

In twee brieven van de gemeente aan de heer [redacted] is de naam van de heer [redacted] genoemd.

[redacted]

De na
van s
[redacted]
Het b
de he
beker
(priva
de he
Ook t
speci
Maar
hierv
Het g
integ
waar

erbeurde en betaalde

e ministerraad van

inisterraad van 16 april

198 documenten over Wet openbaarheid va

Trefwoord

Periode van DD-MM-JJJJ t

Onderwerp Alle onderwerpen

Ministerie Alle ministeries

Type Alle documenten

Zoek

Overwegingen

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In het document staan persoonsgegevens, in het bijzonder de namen van: u, een persoon, een ambtenaar van de AP en een ambtenaar van de gemeente Kampen. Behalve wanneer ambtenaren of medewerkers reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, zoals de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kampen, is de AP van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.

In het document staan daarnaast specifieke beschrijvingen van situaties en informatie over een persoon die herleidbaar zijn tot deze persoon. Het betreft hier vertrouwelijke gegevens van zodanige persoonlijke aard, dat het publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderw

Wob-besluiten

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen 4

Artikel 10 365

1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

198 documenten over

Trefwoord

Periode van DD-MM-JJJJ

Onderwerp Alle onderwerpen

Ministerie Alle ministeries

Type Alle documenten

Zoek

wordt geëerbiedigd.
In het document staan persoonsgegevens, in het bijzonder de namen van: u, een persoon, een ambtenaar van de AP en een ambtenaar van de gemeente Kampen. Behalve wanneer ambtenaren of medewerkers reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, zoals de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kampen, is de AP van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.
In het document staan daarnaast specifieke beschrijvingen van situaties en informatie over een persoon die herleidbaar zijn tot deze persoon. Het betreft hier vertrouwelijke gegevens van zodanige persoonlijke aard, dat het publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderw

Wob-besluiten

198 documenten

Trefwoord

Periode van

Onderwerp

Alle onderwerpen

Ministerie

Alle ministeries

Type

Alle documenten

Zoek

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

4

2 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, zoals de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kampen, is de AP van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. In het document staan daarnaast specifieke beschrijvingen van situaties en informatie over een persoon die herleidbaar zijn tot deze persoon. Het betreft hier vertrouwelijke gegevens van zodanige persoonlijke aard, dat het publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderw

Wob-besluiten

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

4

3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.

7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

198 documenten

Trefwoord

Periode van

Onderwerp

Ministerie

Type

Zoek

die herleidbaar zijn tot deze persoon. Het betreft hier vertrouwelijke gegevens van zodanige persoonlijke aard, dat het publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderw

Wob-besluiten

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

4

Artikel 11

618

1 In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2 Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3 Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4 In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

198 documenten

Trefwoord

Periode van

Onderwerp

Ministerie

Type

Zoek

waar

die herleidbaar zijn tot deze persoon. Het betreft hier vertrouwelijke gegevens van zodanige persoonlijke aard, dat het publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderw

Soorten informatieverzoeken

- Wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur)
- Bewijsbeslag
  - Niets meer weggooien!
  - Het is een bewarende maatregel.
  - Bewijs veiligstellen dat zich bevindt bij de andere partij.

Soorten informatieverzoeken

- Wob-verzoek (Wet Op
- Bewijsbeslag
  - Niets meer weggooien!
  - Het is een bewarende r
  - Bewijs veiligstellen dat

In de periode voorafgaand aan Sanderinks terugtreden op 4 januari was er namelijk 'veel onrust' ontstaan. Het besluit om terug te treden heeft Sanderink op eigen houtje genomen 'met afweging van alle belangen, waaronder die van Centric, maar ook die van een aantal grote klanten van Centric zoals DNB, BNG Bank en de VNG', aldus Acda.

Zijn aftreden gebeurde nadat er bewijsbeslag was gelegd op e-mails van Sanderink. Tijdens deze beslaglegging werd Sanderinks telefoon op afstand gewist. Saillant, want op het vernietigen van bewijs staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Bij zijn terugtreden als topman van Centric maakte het IT-bedrijf in een persverklaring gewag van 'de ontstane onrust' rond Sanderink. Sanderink was op dat moment al maanden veelvuldig in het nieuws wegens de ruzie met zijn ex.

https://fd.nl/ondernemen/1373570/sanderink-trad-terug-bij-centric-onder-druk-van-dnb-en-bng-bank-bci1caUmUjtt

Soorten informatieverzoeken

- Wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur)
- Bewijsbeslag
  - Niets meer weggooien!
  - Het is een bewarende maatregel.
  - Bewijs veiligstellen dat zich bevindt bij de andere partij.
- Op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn toezichthouders bevoegd om inlichtingen te vorderen. Voorts zijn toezichthouders bevoegd om op grond van artikel 5:17 Awb inzage in bepaalde gegevens of bescheiden te vorderen.

Soorten informatieverzoeken

Bij brief van 11 december 2014 heeft het CBP aan het bedrijf [leverancier] een verzoek om inlichtingen gedaan over de werking van het systeem en de software. [leverancier] heeft op 9 januari 2015 per e-mail verzocht om uitstel voor de beantwoording van de vragen. Het CBP heeft dit verzoek om uitstel gehonoreerd en heeft [leverancier] een termijn gegund tot 20 januari 2015. Bij e-mail van 23 januari 2015 heeft [leverancier] het inlichtingenverzoek beantwoord.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoek_gebruik_id-scanners_horeca.pdf

- Op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn toezichthouders bevoegd om inlichtingen te vorderen. Voorts zijn toezichthouders bevoegd om op grond van artikel 5:17 Awb inzage in bepaalde gegevens of bescheiden te vorderen.

Onderwerpen voor vandaag

- Een definitie voor privacy
- Informatieverzoeken
- Privacyaspecten van informatieverzoeken
- Waaronder proportionaliteit en subsidiariteit
- E-Discovery
- E-Discovery Reference Model (EDRM)

Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

- Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie (Article 5(1a), Art. 6 GDPR)
- Doelbinding (Article 5(1b) GDPR)
- Minimale gegevensverwerking (Article 5(1c) GDPR)
- Juistheid (Article 5(1d) GDPR)
- Opslagbeperking (Article 5(1e) GDPR)
- Integriteit en vertrouwelijkheid (Article 5(1f) GDPR), and
- Verantwoordingsplicht (Article 5(2) GDPR)

Proportionaliteit en subsidiariteit

- Kunnen de doelen waarvoor we de gegevens willen gaan verwerken ook op een andere wijze worden behaald?
- Met minder (persoons)gegevens?
- Of met (persoons)gegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkenen?

Proportionaliteit en subsidiariteit

- Kunnen de doelen waarvoor we de gegevens willen gaan verwerken ook op een andere wijze worden behaald?
- Met minder (persoons)gegevens?
- Of met (persoons)gegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkenen?

Proportionaliteit en subsidiariteit

Keeping data protection at the forefront of EU policy discussions is vital. The EU's **General Data Protection Regulation** (GDPR) is built on Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which state that all individuals have the right to the protection of their own personal data. The EU legislator must therefore enact legislation that complies with these overarching constitutional principles and any restriction of these rights must comply with certain criteria: it must be provided for by law; must respect the essence of the fundamental right in question and must be both necessary and proportional, taking into account not only the aims of the measure itself, but also the need to protect rights and freedoms in general.

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-publishes-new-proportionality-guidelines_en

Proportionaliteit en subsidiariteit

Under Article 52(1) of the Charter, "subject to the principle of proportionality, limitations [on the exercise of fundamental rights] may be made only if they are necessary (...)". According to settled case-law of the CJEU, "*the principle of proportionality requires that acts of the EU institutions be appropriate for attaining the legitimate objectives pursued by the legislation at issue and do not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to achieve those objectives*"[17]. Hence **proportionality in a broad sense** (as referred to by the CJEU) encompasses **both the necessity** and **the appropriateness** (**proportionality *in a narrow sense***) of a measure, that is, the extent to which there is a logical link between the measure and the (legitimate) objective pursued[18].

For a measure to respect the principle of proportionality enshrined in Article 52(1) of the Charter, **the advantages resulting from the measure should not be outweighed by the disadvantages** the measure causes with respect to the exercise of fundamental rights. It therefore "***restricts the authorities*** *in the exercise of their powers by requiring* ***a balance to be struck*** *between the* ***means*** *used and* ***the intended aim (or result reached)***"[19].

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-publishes-new-proportionality-guidelines_en

Proportionaliteit en subsidiariteit

At the core of the notion of proportionality lies the concept of a **balancing exercise**: the weighing up of the **intensity of the interference** *vs* the **importance** ('legitimacy', using the wording of the case-law) of the objective achieved **in the given context**.

A well-performed test requires the express identification, and structuring into a coherent framework, of the different elements upon which the weighting depends, in order to be complete and precise.

Hence, the **clarity of the measure** restricting the fundamental rights to privacy and/or and data protection is a precondition for the identification of the intensity of the interference. The latter, in its own turn, is needed to verify whether the impact on these fundamental rights is "proportionate to the aim" (i.e. the objective pursued by the legislation under scrutiny).

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-publishes-new-proportionality-guidelines_en

Proportionaliteit en subsidiariteit?

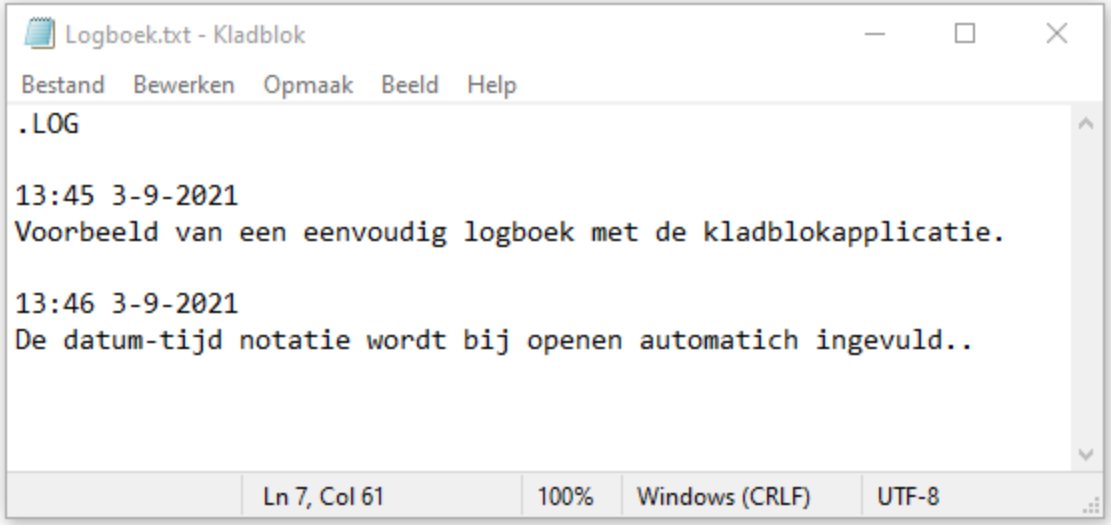
- Tijdsperiode begrenzen.
- Woorden begrenzen (geen phishing expedition).
- Alleen email? Of ook Slack, WhatsApp, belhistorie?
- “Met handen op de rug zoeken”
- Informatieverzoek bij brief versus Onderzoek Ter Plaatse (OTP)

VRAAG: Herkent u voorbeelden van subsidiariteit in uw eigen werk?

Universiteit Leiden

Chain Of Evidence

- Een proces en verslag
  - waaruit blijkt wie het bewijsmateriaal heeft verkregen;
  - waar en wanneer het bewijsmateriaal is verkregen;
  - wie het bewijsmateriaal heeft veiliggesteld;
  - en wie de controle of het bezit van het bewijsmateriaal had.
- De "volgorde" van de bewijsketen is als volgt:
  - verzameling en identificatie;
  - analyse;
  - opslag;
  - bewaring;
  - presentatie in de rechtbank;
  - teruggave aan de eigenaar.



https://csrc.nist.gov/glossary/term/chain_of_evidence

Hashing

```
rvaneijk@UX305:~$ echo hallo > bestand1.txt
rvaneijk@UX305:~$ echo hallo > bestand2.txt
rvaneijk@UX305:~$ echo hallo_allemaal > bestand3.txt
rvaneijk@UX305:~$ openssl dgst -sha256 bestand1.txt
SHA256(bestand1.txt)= 622cb3371c1a08096eaac564fb59acccda1fcdbe13a9dd10b486e6463c8c2525
rvaneijk@UX305:~$ openssl dgst -sha256 bestand2.txt
SHA256(bestand2.txt)= 622cb3371c1a08096eaac564fb59acccda1fcdbe13a9dd10b486e6463c8c2525
rvaneijk@UX305:~$ openssl dgst -sha256 bestand3.txt
SHA256(bestand3.txt)= 5ba23cf36ad0b6a33cbe00ac0c96c0ca173409505d9f25d2fb000e059a8ad654
```

Chain Of Custody

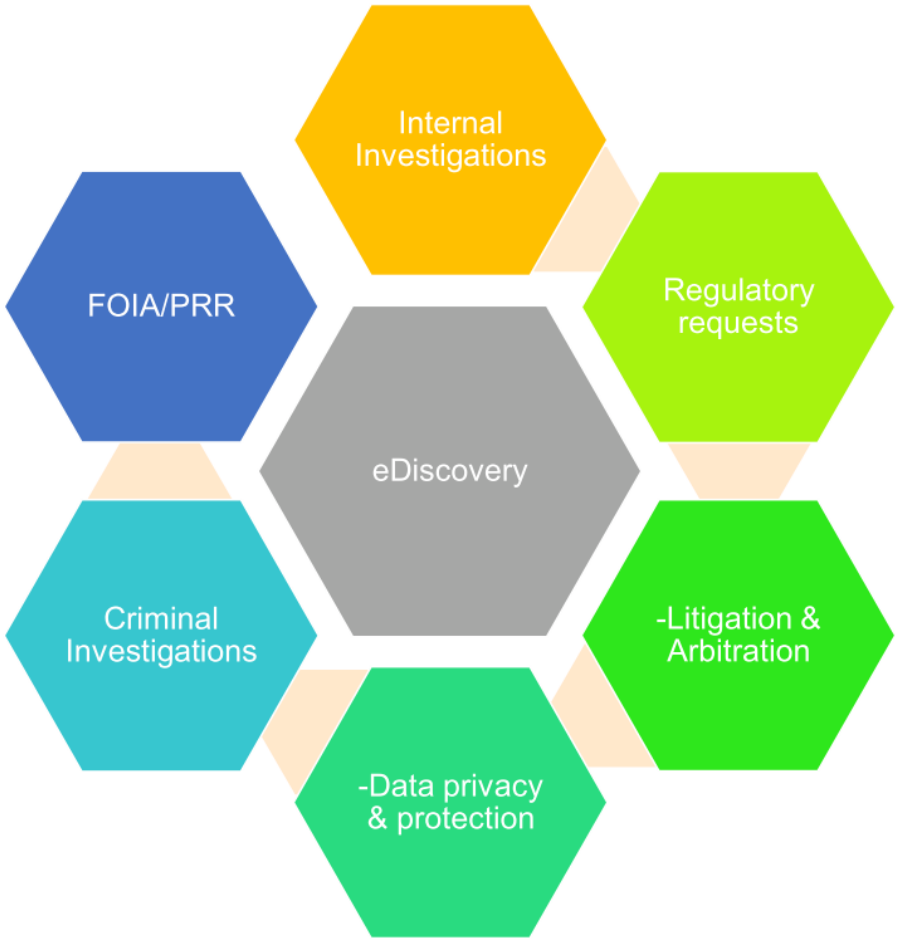
- Een proces
- waarmee de verplaatsing van bewijsmateriaal gedurende de gehele levenscyclus van verzameling, bewaring en analyse wordt gevolgd door documentatie
- van elke persoon die met het bewijsmateriaal heeft gewerkt,
- de datum/tijd waarop het werd verzameld of overgedragen
- en het doel van de overdracht.

https://csrc.nist.gov/glossary/term/chain_of_custody

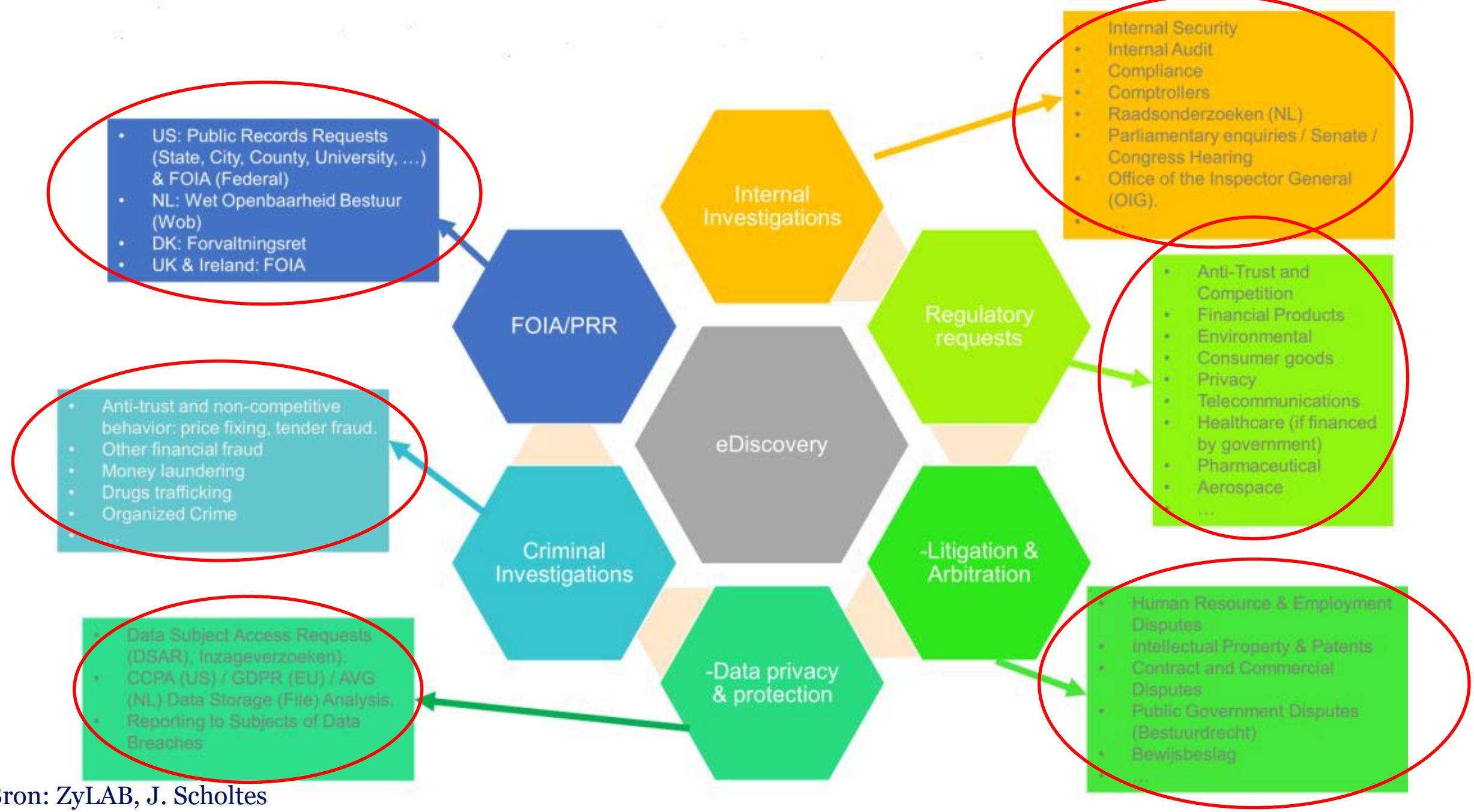
Onderwerpen voor vandaag

- Een definitie voor privacy
- Informatieverzoeken
- Privacyaspecten van informatieverzoeken
- Waaronder proportionaliteit en subsidiariteit
- E-Discovery
- E-Discovery Reference Model (EDRM)

E-Discovery: om de gedachte te bepalen



Bron: ZyLAB, J. Scholtes



Bron: ZyLAB, J. Scholtes

E-Discovery Reference Model (EDRM)

- Conceptueel model als basis voor discussie en analyse.
- Geen letterlijk, lineair of watervalmodel:

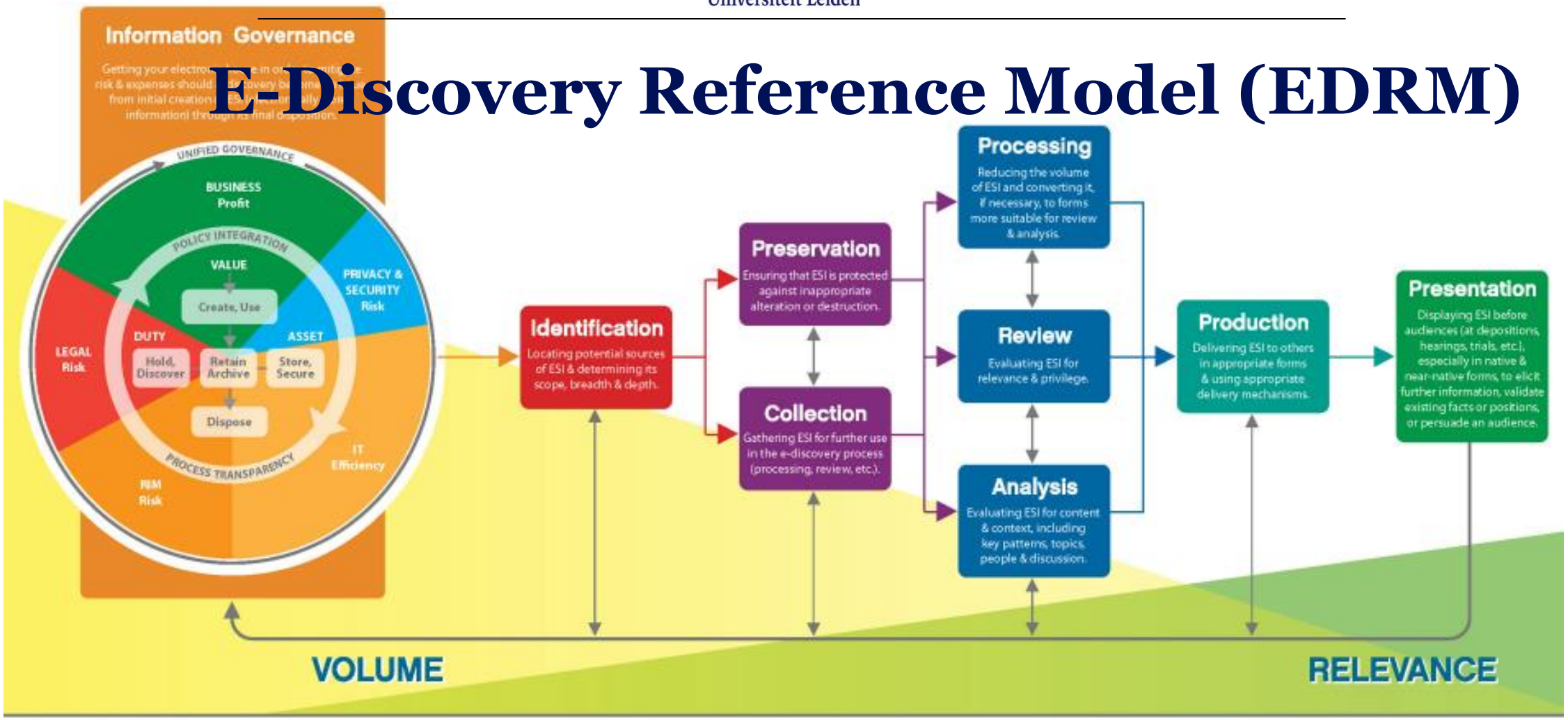
Het is mogelijk dat sommige stappen in het schema wel, maar andere niet worden uitgevoerd, of dat de stappen in een andere volgorde worden uitgevoerd dan hier is aangegeven.

- Iteratief proces:

Men kan dezelfde stap een aantal keren herhalen, om zo tot een nauwkeuriger resultaat te komen. Men kan ook teruggrijpen op eerdere stappen en de aanpak verfijnen naarmate men de gegevens beter begrijpt of naarmate de aard van de zaak verandert.

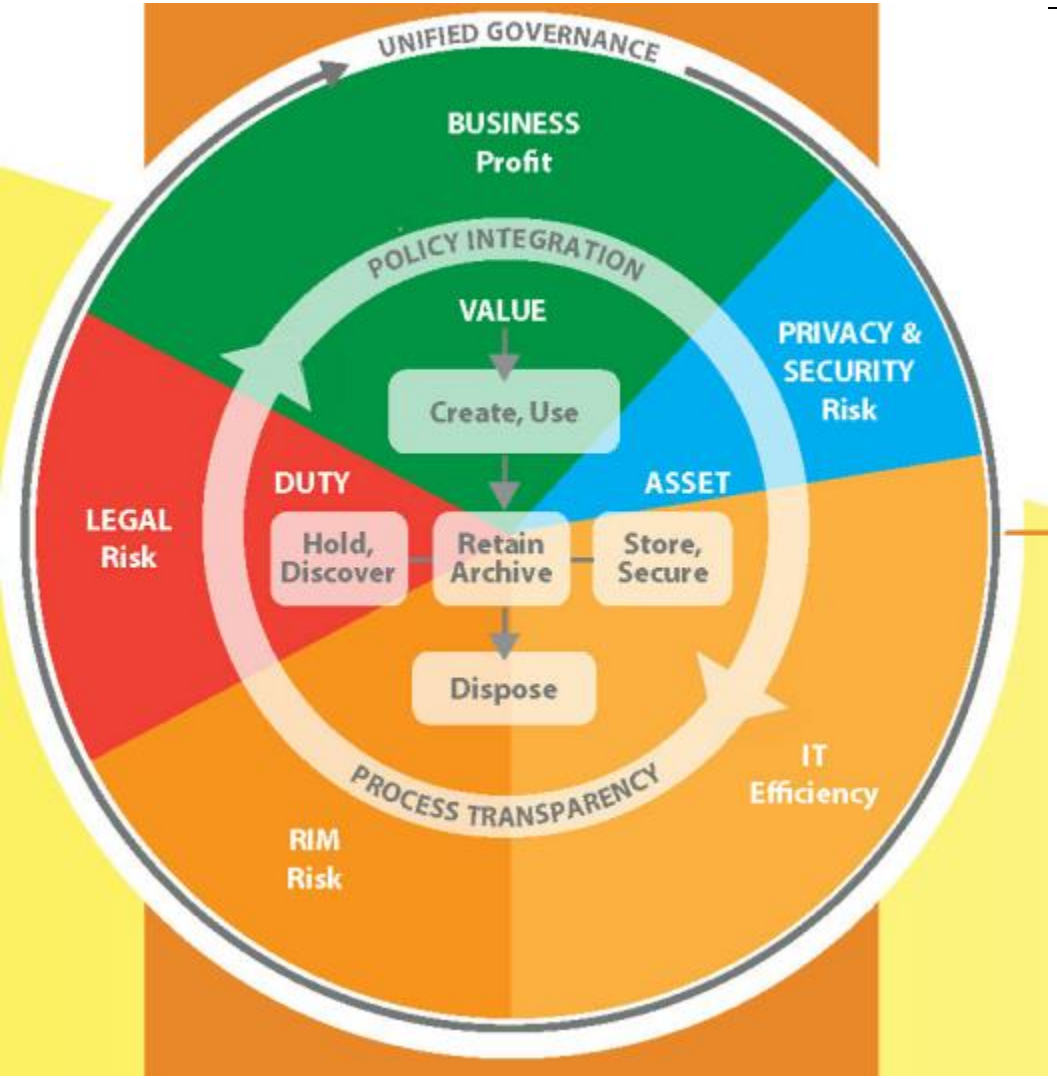
Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

E-Discovery Reference Model (EDRM)



Copyright @2020, EDRM Global, Inc., Creative Commons Attribution 4.0 International, edrm.net

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

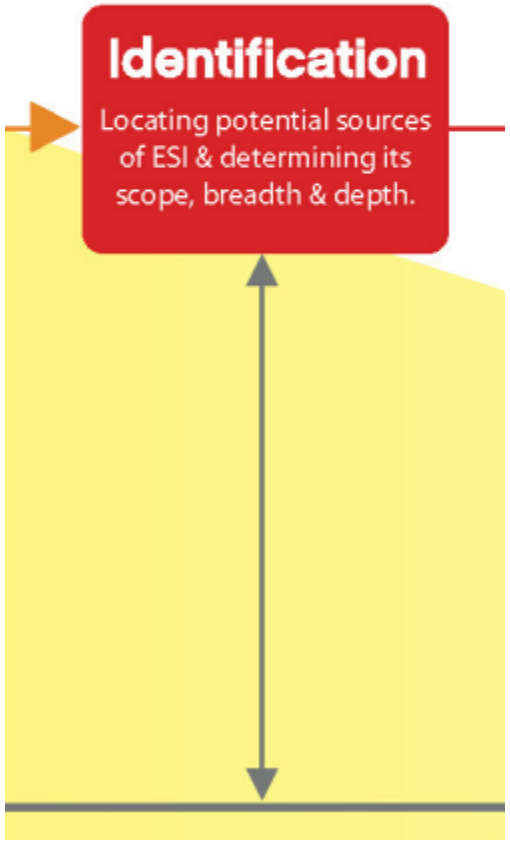


EDRM fasen [1]

- Informatiebeheer
- Het elektronische huis op orde brengen om risico's en kosten te beperken als e-discovery een probleem wordt, vanaf de eerste creatie van elektronisch opgeslagen informatie tot de uiteindelijke verwijdering ervan.

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [2]

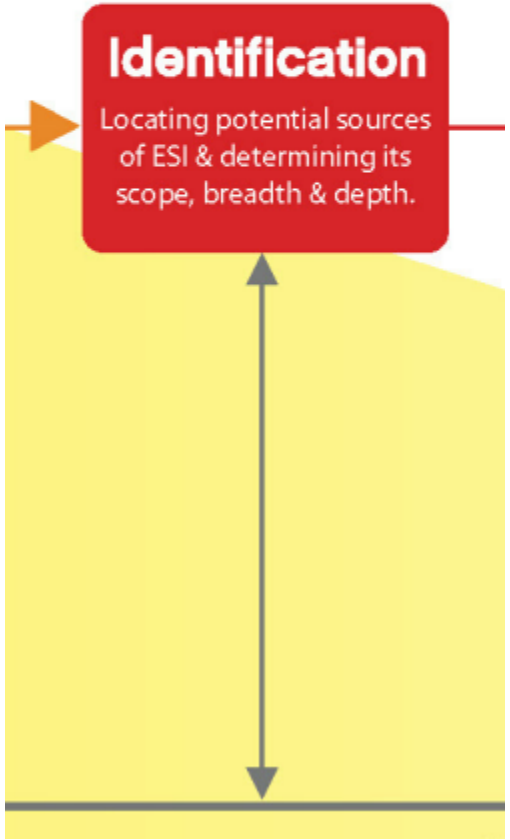


Identificatie:

- Het lokaliseren van potentiële bronnen van elektronisch opgeslagen informatie en het bepalen van de omvang, reikwijdte en diepte ervan.

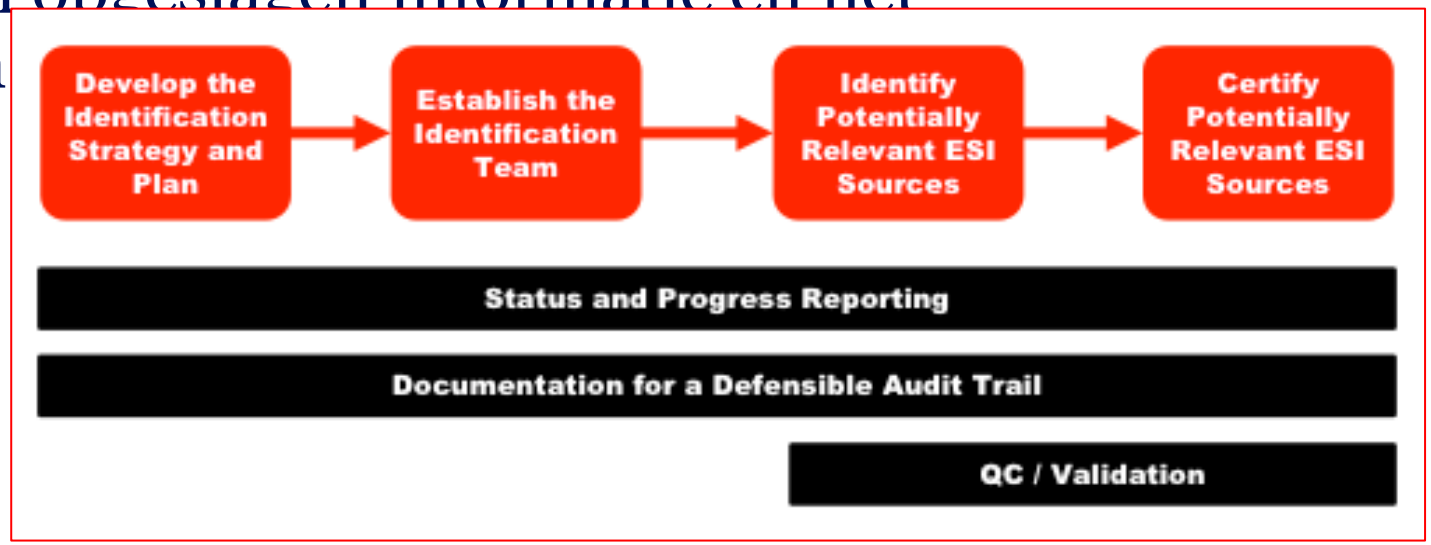
Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [2]

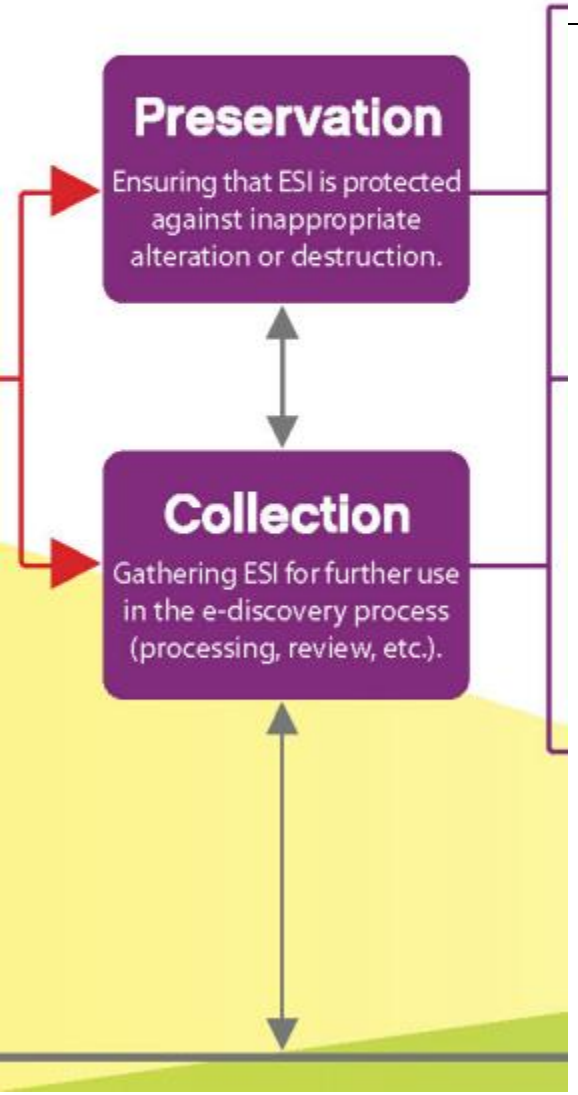


Identificatie:

- Het lokaliseren van potentiële bronnen van elektronisch opgeslagen informatie en het bepalen van ervan.



Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/



EDRM fasen [3]

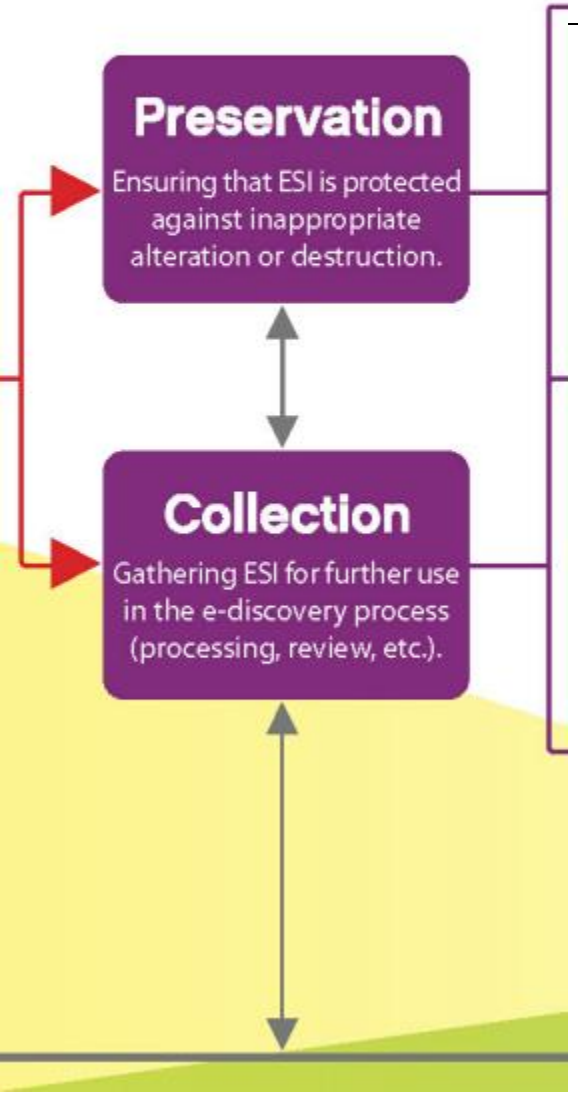
Behoud:

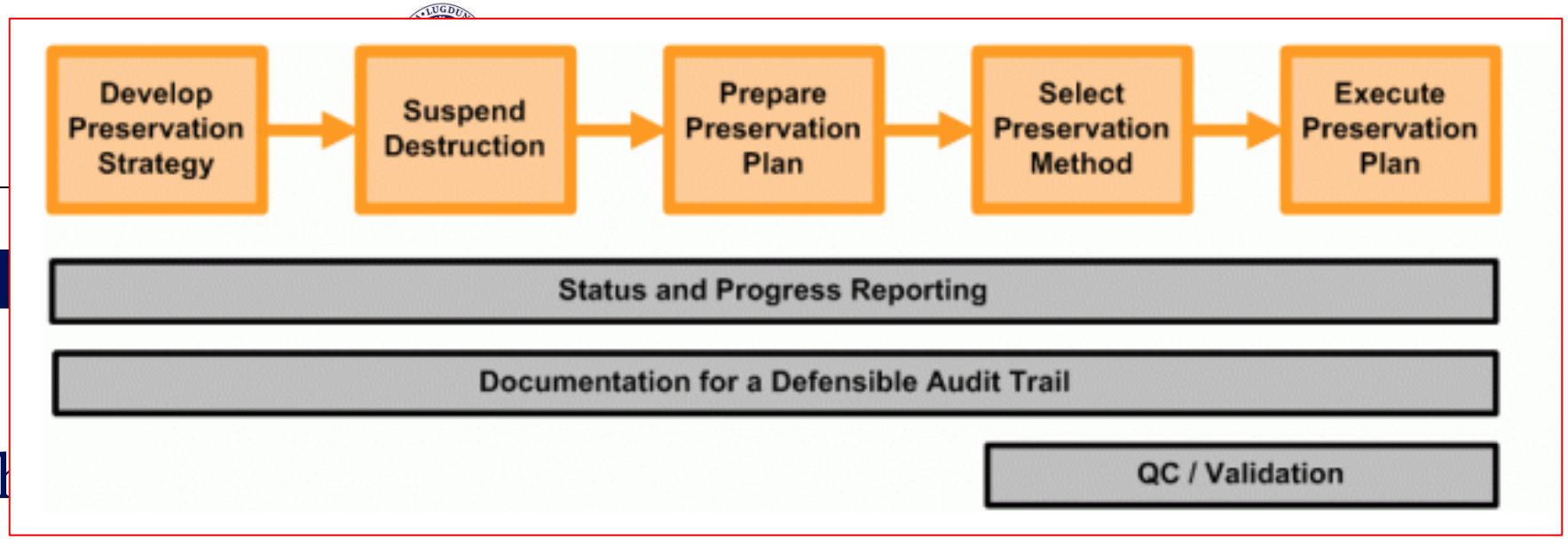
- Ervoor zorgen dat elektronisch opgeslagen informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde wijziging of vernietiging (noot: bijv. hashen).

Verzamelen:

- Verzamelen van elektronisch opgeslagen informatie voor verder gebruik in het e-discovery proces (verwerking, controle, enz.).

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/





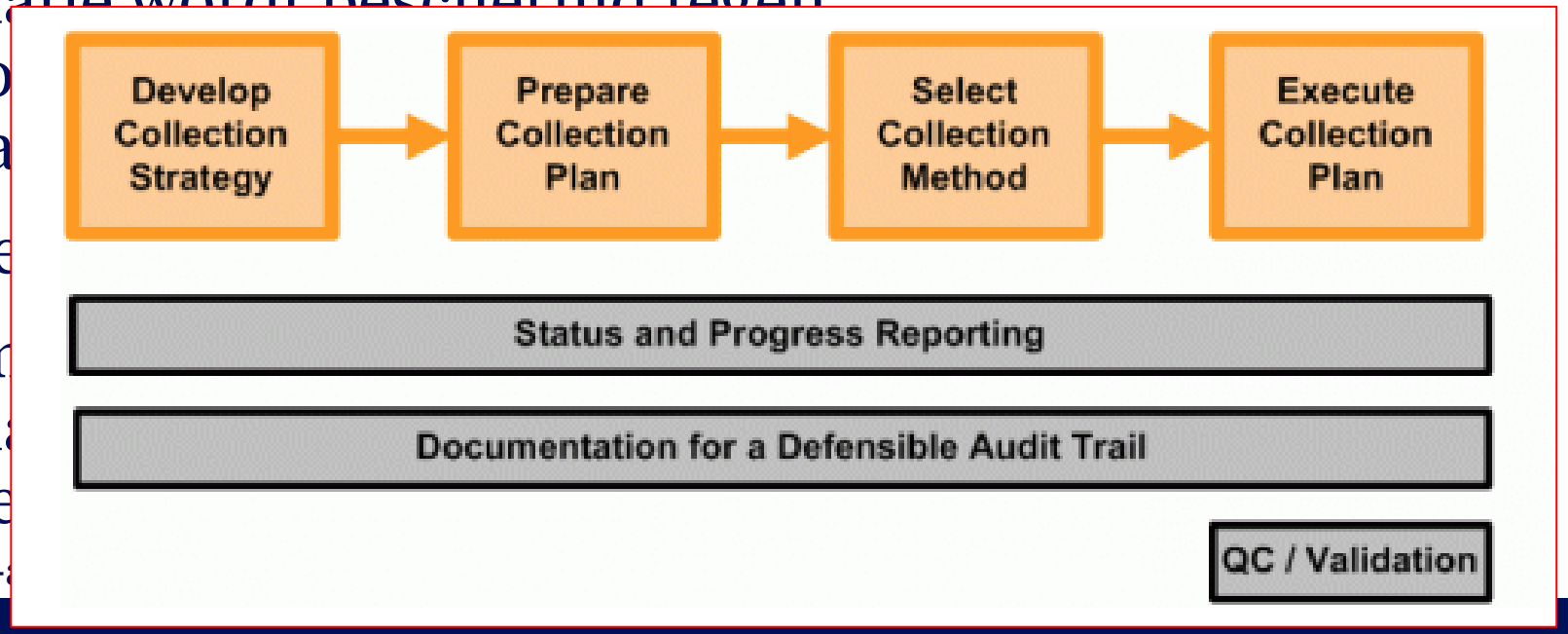
El

Bel

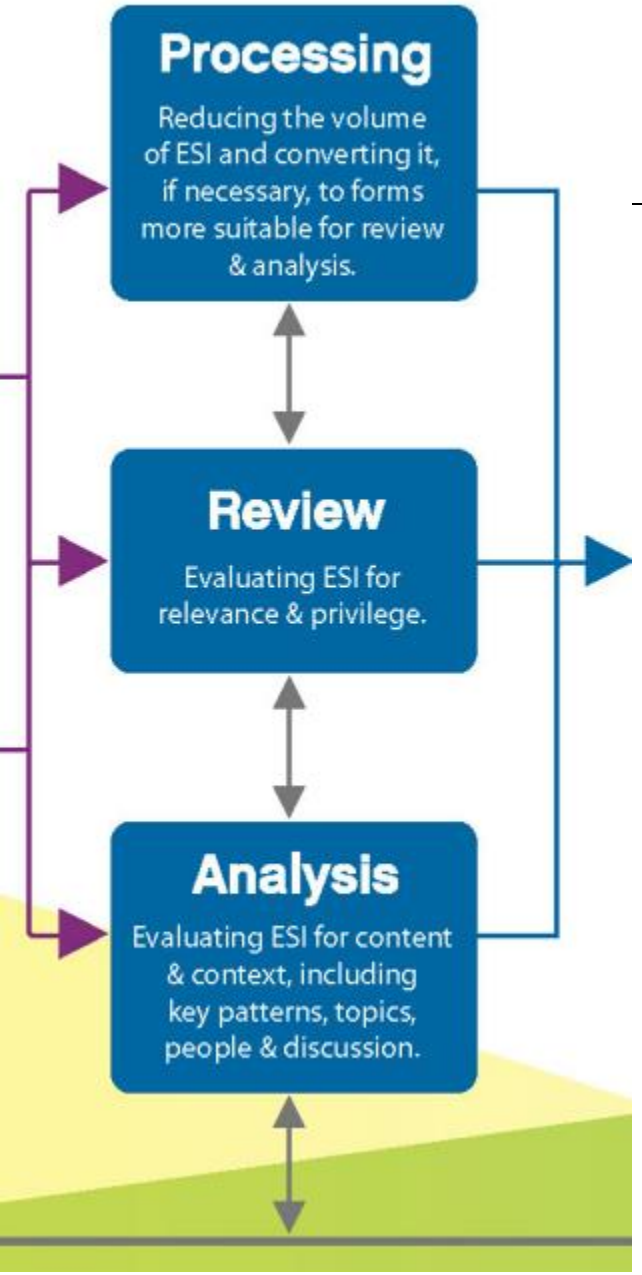
- Ervoor zorgen dat elektronisch opgeslagen informatie wordt beschermd tegen ongeoo bijv. ha

Verzame

- Verzam informa discove



Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-



Universiteit Leiden

EDRM fasen [4]

Verwerking:

- Vermindering van het volume van elektronisch opgeslagen informatie en, indien nodig, omzetting ervan in vormen die beter geschikt zijn voor onderzoek en analyse.

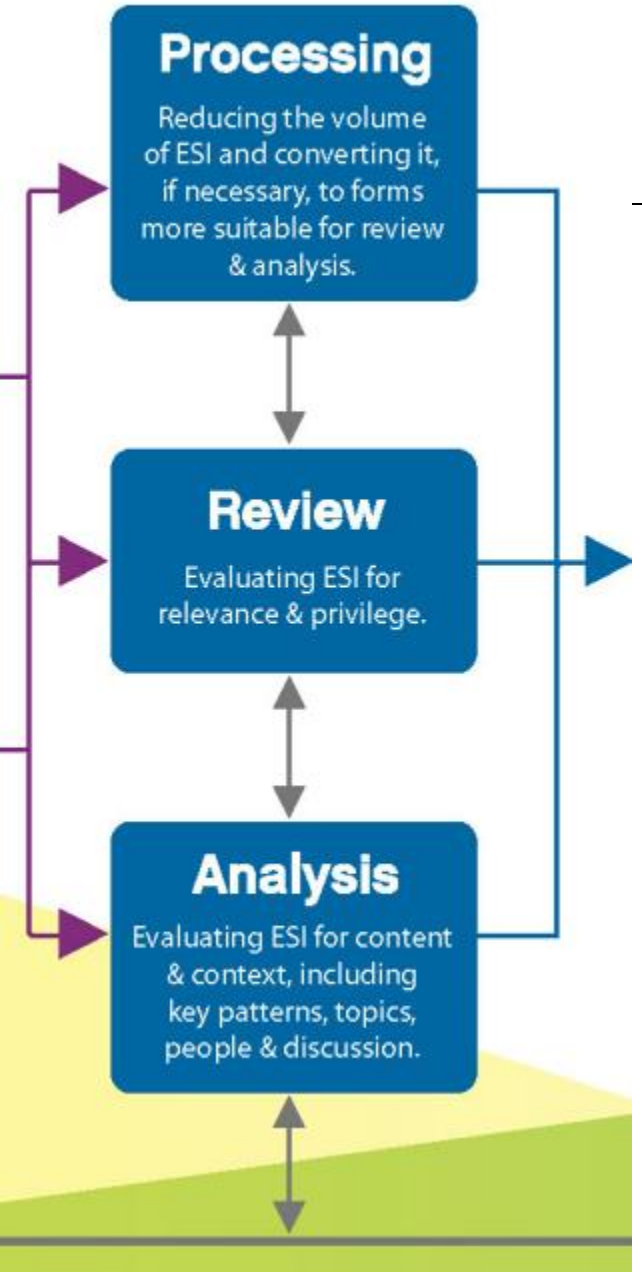
Onderzoek:

- Beoordelen van elektronisch opgeslagen informatie op relevantie en vertrouwelijkheid.

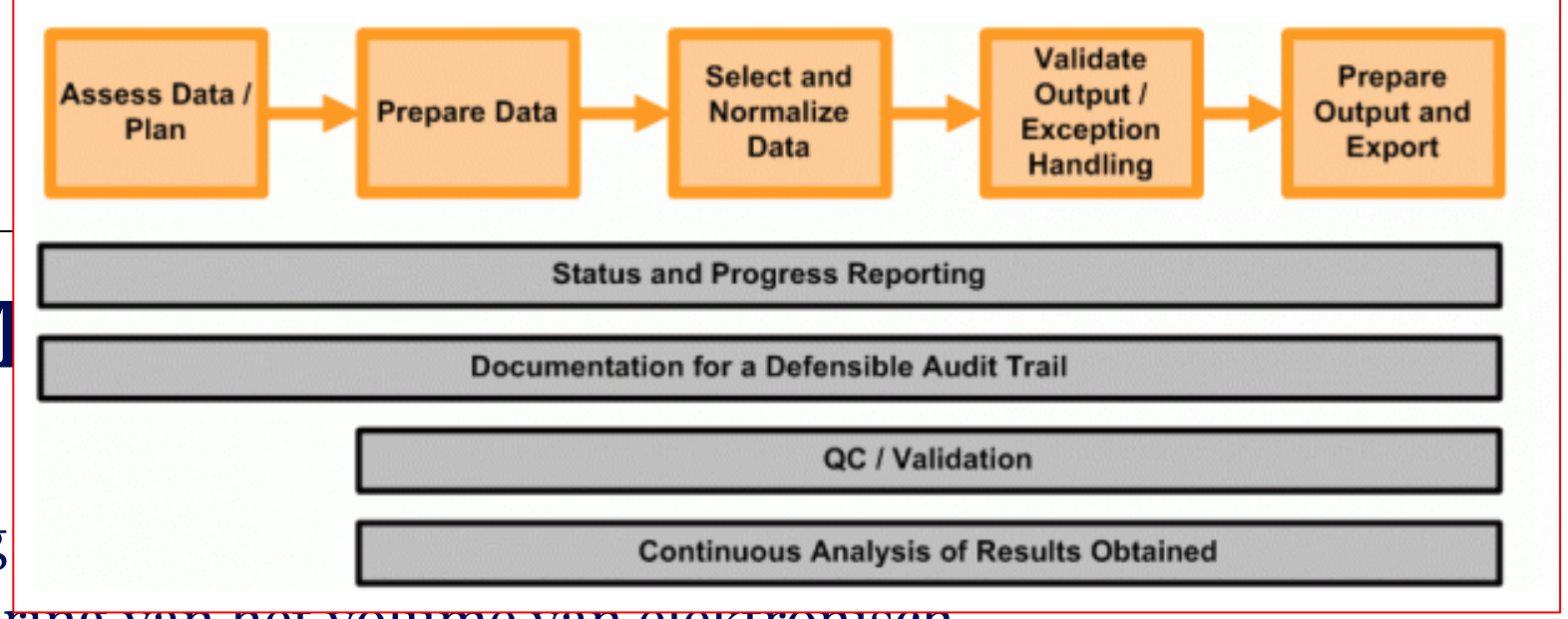
Analyse:

- Evalueren van elektronisch opgeslagen informatie op inhoud en context, met inbegrip van belangrijke patronen, onderwerpen, mensen en discussies.

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/



EDRM

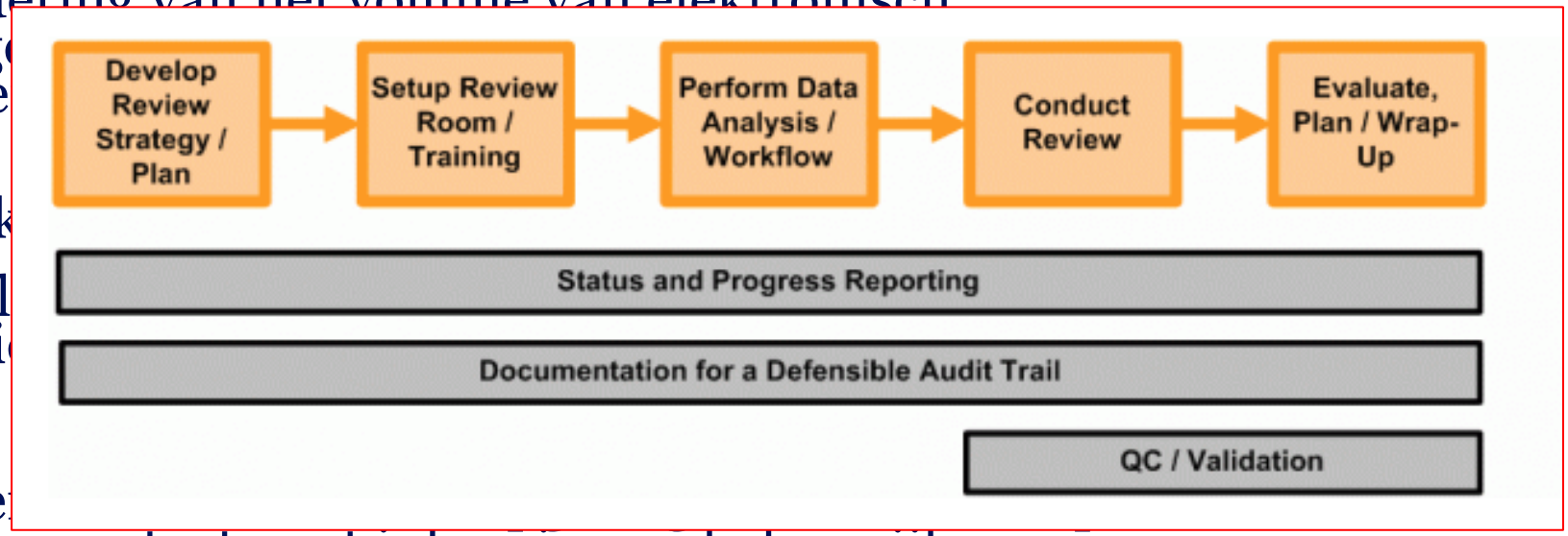


Verwerking

- Vermindering van het volume van elektronisch opgeslag
in vorme
analyse.

Onderzoek

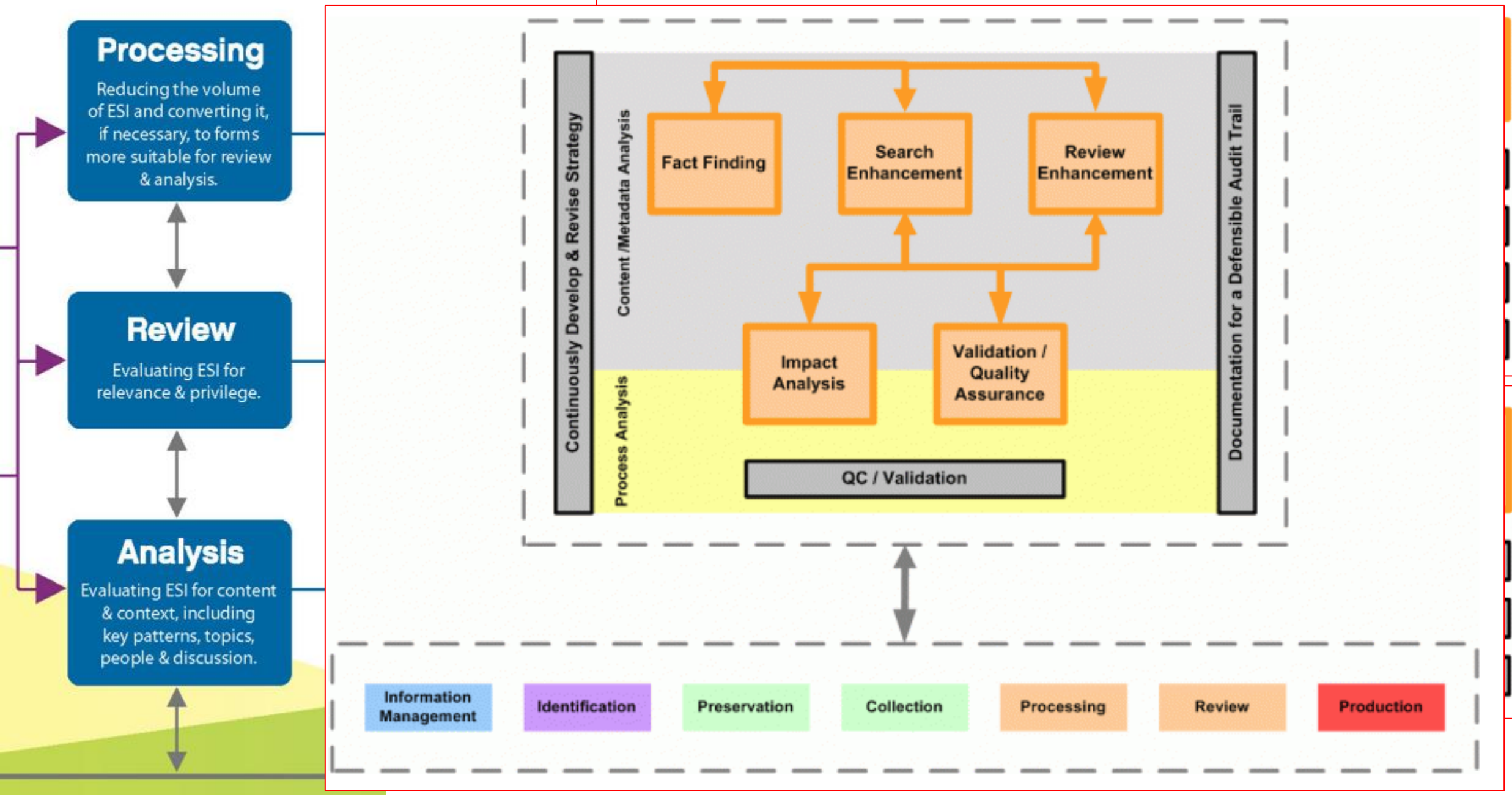
- Beoordel
relevanti



Analyse:

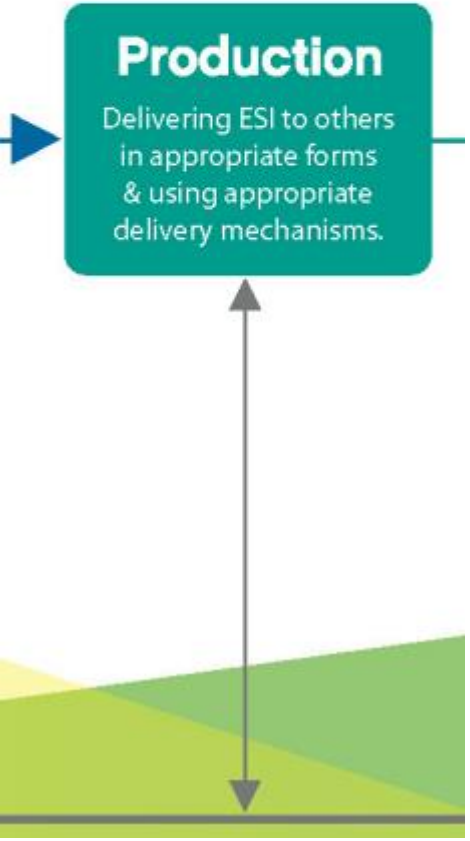
- Evaluere
inhoud en context, met inbegrip van belangrijke patronen, onderwerpen, mensen en discussies.

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/



Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [5]

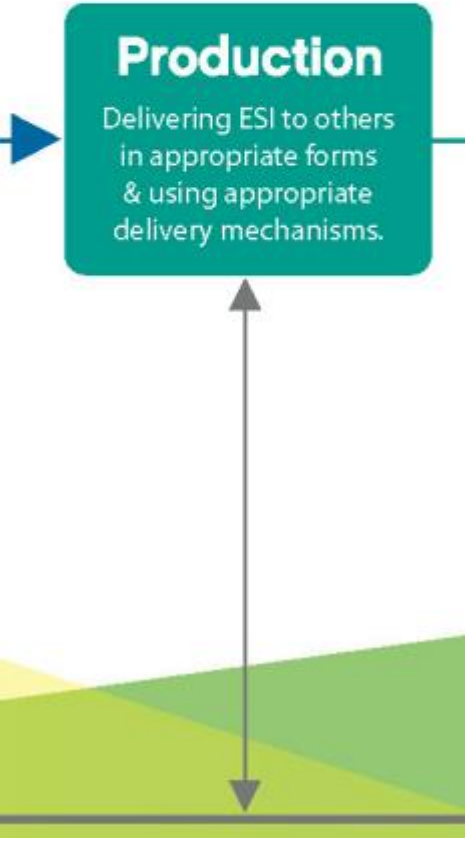


Productie:

- Elektronisch opgeslagen informatie aan anderen leveren in de juiste vorm en met gebruikmaking van de juiste leveringsmechanismen.

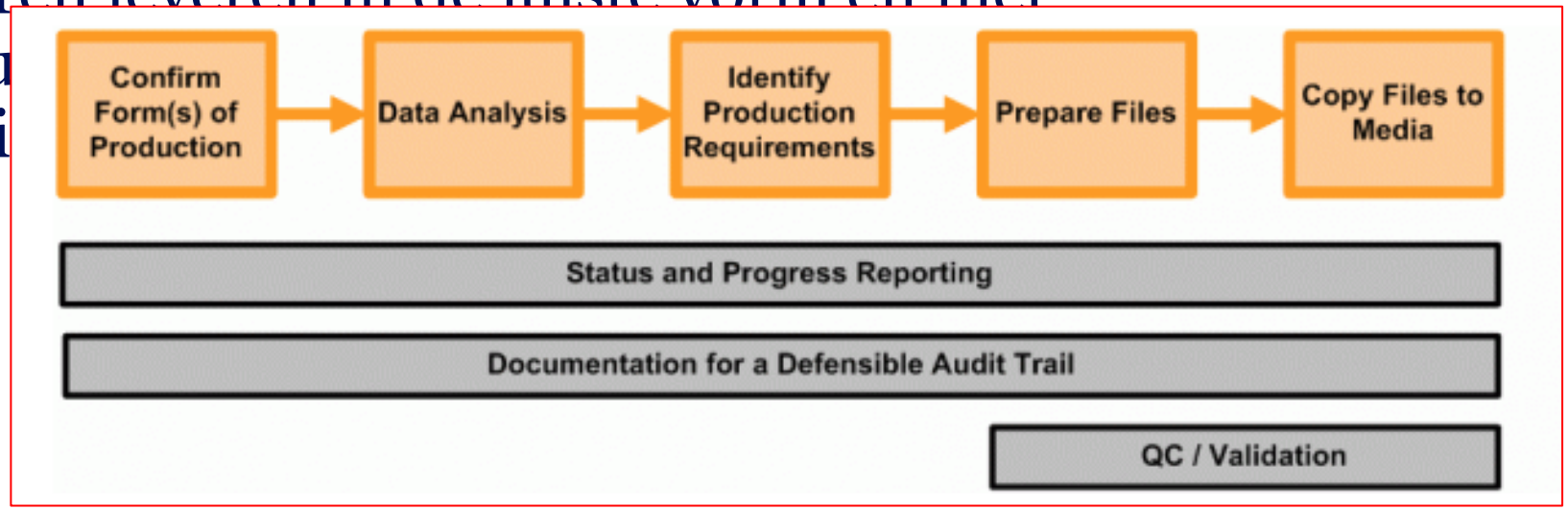
Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [5]



Productie:

- Elektronisch opgeslagen informatie aan anderen leveren in de juiste vorm en met gebru
leveri



Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [6]

Presentatie:

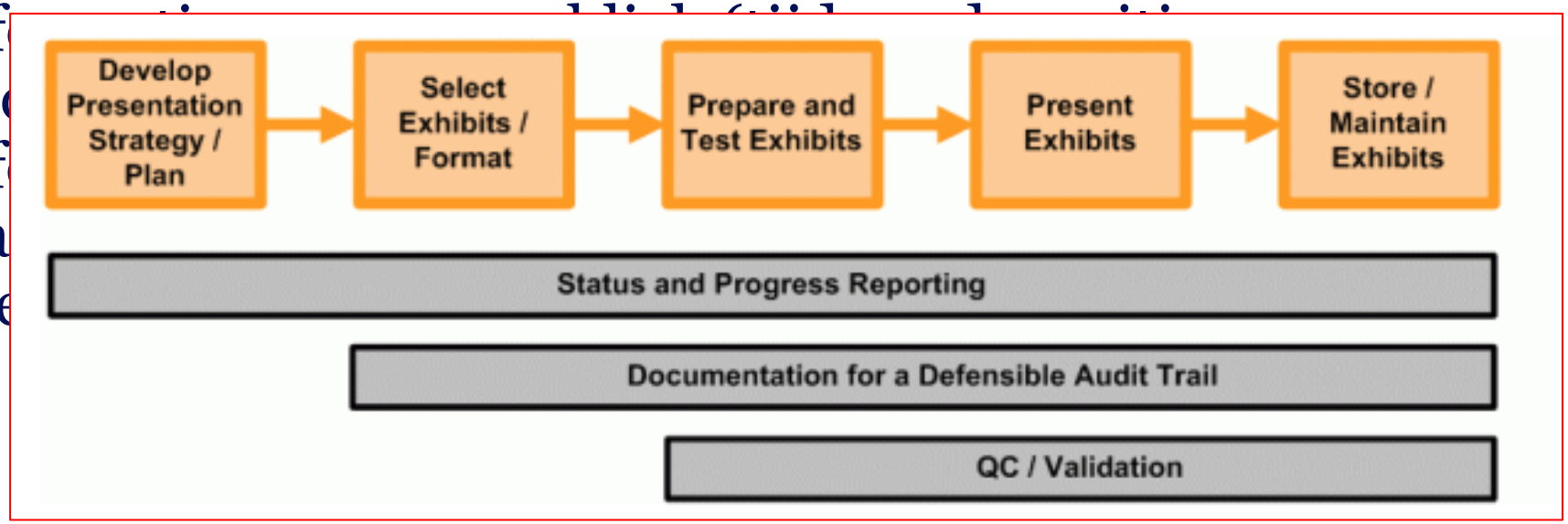
- Het presenteren van elektronisch opgeslagen informatie voor een publiek (tijdens deposities, hoorzittingen, rechtszaken, enz.), om meer informatie te verkrijgen, bestaande feiten of standpunten te valideren, of een publiek te overtuigen.

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

EDRM fasen [6]

Presentatie:

- Het presenteren van elektronisch opgeslagen inf
hoe
inf
sta
ove



Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

Herkent u het voorgaande?

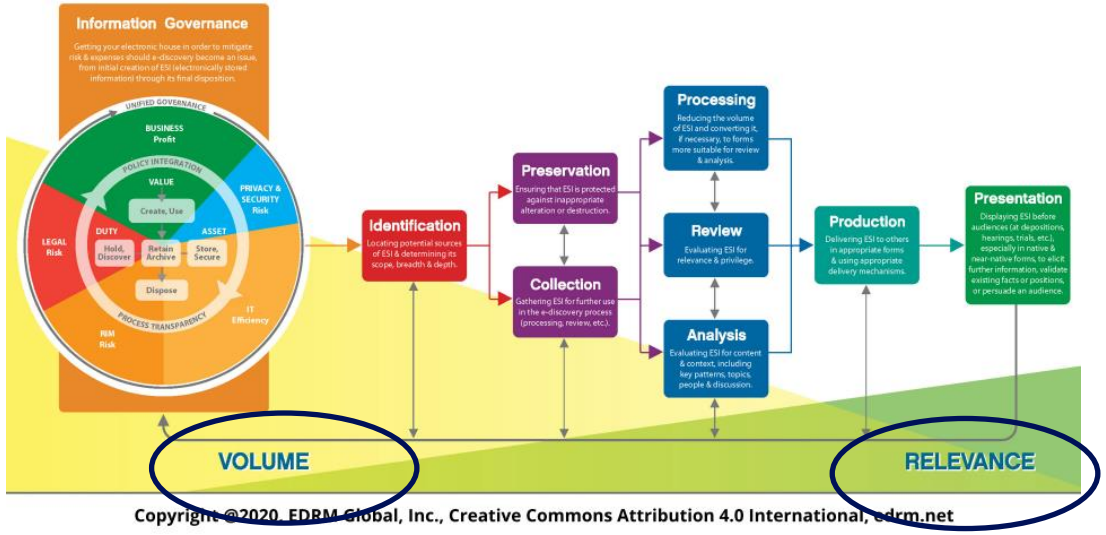
- Technieken om effectief en zo compleet mogelijk te zoeken in grote hoeveelheden elektronische data.

VR-weergave van plaats delict

In de zoektocht naar de dader of daders heeft de politie met toestemming van het Openbaar Ministerie besloten een uniek middel in te zetten dat in Nederland nog niet eerder is toegepast om burgers te betrekken bij een opsporingsonderzoek. De plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, wordt zorgvuldig nagebootst en met 360' fotoapparatuur gereconstrueerd. Aan de hand van een forensisch rechercheur kun je door een VR-bril deze plek zien en kijken welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek. Deze VR-weergave kunnen mensen bekijken bij het Mobiel Media Lab van de politie, die daar tijdens de kermisdagen in Budel te vinden is. Er worden dan ook onderzoeksvragen gesteld aan het publiek. Oók als de kermis onverhoopt wordt afgelast reist het Mobiel Media Lab af naar Budel. Doel van deze VR-weergave is dat mensen aan de hand van hun ervaring met aanwijzingen en tips komen die helpen om het misdrijf op te lossen.

Bron: https://www.politie.nl/nieuws/2021/juli/20/09-grote-publiciteitscampagne-rondom-coldcase-wies-hensen-uit-

E-Discovery Reference Model (EDRM)



hoeveelheid neemt af

informatie neemt toe

VRAAG: Waar kan technologie helpen?

Bron: https://edrm.net/resources/frameworks-and-standards/edrm-model/

Waar kan technologie helpen?

- Onder meer bij:
  - Verzamelen uit diverse bronnen.
  - Ontdubbelen (bijvoorbeeld email reply op reply op reply…).
  - Lijst met inventarisatie, besluit en eventuele weigeringsgrond(en) per document.
  - Archiveren, vindbaar en doorzoekbaar maken van Wob verzoeken.
  - Automatisch (deels) aflakken bijv. met machine learning.
  - Filteren van informatie onder legal privilege en geheimhouding.
  - Standaardiseren van E-Discovery.

Dank voor uw aandacht

Contact: rvaneijk@fpf.org